



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/225/2020
מס' בקשה: 6/158/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין מאיר פורת

התובעים	1	מזרחי גיא,
	2	מזרחי דוד,
		שניהם באמצעות ב"כ עו"ד יצחק ראובן מרחוב העליה השניה 6, פתח תקווה טל': 050-2330220 פקס: 053-39339749
הנתבעים	נגד	
	1	אליהו כהן
	2	מזל כהן
		מרחוב כץ 77, פתח-תקווה
	3	מורדושי אחרר
	4	זורז'ט אחרר
		מרחוב כץ 77, פתח-תקווה
	5	יוסף אביטן
	6	איילה אביטן
		הנתבעים 5-6 באמצעות ב"כ עו"ד לוי שלומי עוזר חיים 19, פתח תקווה טל': 0507899020 פקס: 039011232

החלטה

מונחת לפניי בקשת הנתבעים 5-6 (להלן-"הנתבעים"), לדחיית התביעה נגדם על הסף. לטענת הנתבעים, בינם לבין התובעים נחתם הסכם שמשמעותו ויתור התובעים על כל טענה נגדם בקשר לבנייה ולתפיסת חזקה נשוא התובענה, ומשכך יש לסלקה על הסף. מנגד, התובעים טוענים כי יש לדחות את הבקשה משום שהיא נסמכת על הסכם שבמסגרתו זויפו חתימותיהם, ומשכך אין כל משמעות להסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/225/2020
מס' בקשה: 6/158/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרקע העובדתי הנדרש לבקשה:

1. התובעים והנתבעים הם בעלי דירות ברחוב כץ 77 פתח תקווה, הידוע כחלקה 224 גוש 6390 (להלן-"הבית המשותף").
2. בבית המשותף ארבע דירות. דירה אחת בבעלות התובעים ואילו שלוש הדירות האחרות בבעלות הנתבעים.
3. לטענת התובעים, כל אחד מהנתבעים, השתלט וסיפח לדירתו חלק מהחצר המשותפת (להלן-"החצר") בבית המשותף, וזאת באמצעות גידור החצר והצבת מתקנים פרטיים בה, כל זאת בניגוד לדין וללא היתר, תוך שבמעשיהם הם מונעים מהתובעים גישה לחצר הבית המשותף.
4. לפיכך מבקשים התובעים בתביעתם כי החצר תושב לקדמותה, יהרסו כל המבנים הלא חוקיים שהוקמו בחצר, לחלופין כי החצר תחולק באופן שוויוני בין כל בעלי הדירות, וישולמו להם דמי שימוש ראויים.

בקשת הנתבעים (המבקשים) בקצרה:

5. לטענת הנתבעים, יש לדחות את התביעה נגדם על הסף מחמת השתק דיוני, מניעות וחוסר תום לב.
6. לטענת הנתבעים, הצדדים כבר התדיינו בעבר על אודות החצר, ולאחר שהתקיים הליך הן לפני המפקח על רישום מקרקעין והן במסגרת ערעור לבית המשפט המחוזי, הגיעו התובעים והנתבעים להסכם בתאריך 13.10.2010, במסגרתו הוסכם באופן מפורש כי לא תהיה כל טענה עתידית בקשר לבנייה או לתפיסת חזקה בכל הקשור לתובענה (להלן-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/225/2020
מס' בקשה: 6/158/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"ההסכם"). לפיכך טוענים הנתבעים, כי ההסכם החתום אשר צורף לבקשתם, יוצר השתק

דיוני המונע מהתובעים לטעון טענות הכופרות בתוקף ההסכם.

7. כמו כן טוענים הנתבעים כי טענות התובעים, מקורן בסכסוך עם הנתבעת 4, שכן היא זו

בלבד שפלשה לחצר, ולמעשה אין לתובעים כל טענה נגד הנתבעים.

8. עוד מוסיפים הנתבעים כי התובעים היו ערים לחלוקת החצר, עובר לרכישת דירתם בשנת

2007, והלכה למעשה אשררו את הסכמת הבעלים הקודמים של הדירה, ומשכך אין להם

עילת תביעה בנושא זה. שכן, יש לתת משקל רב לנוהג הקיים והמקובל, בבית המשותף

ובסביבתו, גם אם הוא לא קיבל ביטוי רשמי בתקנון.

תגובת התובעים (המשיבים) בקצרה:

9. בין הצדדים התנהלו הליכים קודמים שבסופם נקבע כי על הנתבעים להרוס את שבנו ללא

היתר. אלא שהנתבעים לא רק שלא קיימו את פסק הדין, ובנו על החצר בניגוד לפסק דין

ובניגוד לדין, אלא שכעת הם מגישים הסכם, שהוא למעשה מסמך מזויף וחד צדדי, שאינו

מחייב את התובעים.

10. התובעים מוסיפים כי הם מעולם חתמו על ההסכם ואף מעולם לא ויתרו על תביעתם ועל

חלקם בחצר.

11. כמו כן, לא רק שההסכם סותר את פסק הדין המפורש שניתן בעניינם, אלא שלהסכם לא

ניתן כל תוקף של פסק דין.

12. אומנם בדיון קדם המשפט שהתקיים בתאריך כ"ב בטבת תשפ"א (6.1.2021), הודה התובע

1 כי חתימתו מופיעה על גבי ההסכם, אך לאחר שראה צילום צבעוני של ההסכם, הוא

מצהיר שאין מדובר בחתימתו ומעולם אף לא התבקש על ידי הנתבעים לחתום על ההסכם,

או על הסכם כלשהו. מה עוד שבהסכם החד צדדי שהוצג, אין כל הסכמה לתת לנתבעים

לספח את השטח המשותף לדירתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/225/2020
מס' בקשה: 6/158/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

13. על פי הדין, בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש. (ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות (נבו, 4.6.07); רע"א 8524/10 טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נ' פרימיוס קלאס בע"מ, פסקה 6 (נבו, 31.1.2011); רע"א 410/11 סלאום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רוי"ח ברדיצ'ב, פסקה 34 (נבו, 3.10.2011); רע"א 661/17 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק (הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פסקה 4 (נבו, 16.2.2017). כך, על פי הוראות תקנה 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן – "התקנות"), שעניינה מחיקה על הסף, או מכוח תקנה 43 לתקנות שעניינה דחיית תביעה על הסף.

14. כלל דיוני נוסף הוא כי "לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואינן נתונות כשלעצמן במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו" (ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד סב(4) 525, 548-549 (2008).

15. משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה - מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי - היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף.

16. מה עוד, שיש להבחין בין טענה מקדמית אמיתית, אשר ראוי שתיבחן תחילה ובמפוצל מהדיון בהליך גופו, לבין טענה הנושאת אומנם כותרת של "מקדמית", אך איננה כזו ואינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/225/2020
מס' בקשה: 6/158/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יכולה להישמע ככזו. דוגמה לטענה מקדמית שיש לברר תחילה ובמפוצל מהדיון בהליך לגופו, היא טענת התיישנות אשר אף בעניינה, קובעת ההלכה הפסוקה, כי קיומו של צורך לבירור עובדתי, באופן החופף את הבירור העובדתי בהליך לגופו, יש לעשותו במסגרת ההליך גופו ואין לדון בו במסגרת הבקשה המקדמית (נא ראו לעניין זה: רע"א 6552/20 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ, (נבו 2.12.2020); רע"א 6770/01 קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה ואח' (נבו, 14.10.01); רע"א 4329/14 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים והשקעות בע"מ, בפסקה 9, (נבו, 27.1.2015)).

17. טענות "מקדמיות", כשמן כן הן - כאלו שראוי להקדים ולדון בהן, בהיותן מבוססות על טענה משפטית ולמצער על טענות עובדתיות פשוטות להוכחה, שאינן חופפות את העובדות בהליך לגופו, וכך דיון מוקדם בהן ייתר את הדיון בכל הסוגיות העובדתיות והמשפטיות נושא ההליך גופו.

18. כך שבקשה מקדמית המצריכה בירור עובדתי, לא תידון בנפרד, אלא כחלק מההליך לגופו, משום שפיצול הדיון, רק יסרב את ההליך, במיוחד כאשר הבירור העובדתי הנדרש בשלב הדיון המקדמי חופף לצורך ניהול ההליך העיקרי. דברים דומים אפשר אף ללמוד מתקנה 3 לתקנות, אשר מורה על ניהול ההליך בדרך שתביא לקידומו באופן ראוי והוגן.

19. **בענייננו**, הנתבעים העלו טענה עובדתית משמעותית, בדמות קיומו של הסכם אשר לכאורה עומד בניגוד לפסקי דין שניתנו בהליכים קודמים בין הצדדים. ומנגד, טוענים התובעים כי חתימתם זוייפה, והם לא חתמו על ההסכם שהוצג על ידי הנתבעים.

20. בירור טענות עובדתיות אלו, מצריך שמיעת ראיות ועדים, אשר בוודאי חלקם, חופפים למעשה להליך העיקרי עצמו. גם טענתם המשפטית לכאורה של הנתבעים, בקשר לקיומו של השתק, היא טענה משפטית אשר משולבת בבירור עובדתי שעניינו האם אכן נחתם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/225/2020
מס' בקשה: 6/158/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסכם בין הצדדים, ומה משמעותו אל מול פסק דין שניתן בהליך קודם בין הצדדים - כאשר יודגש כי בשלב זה של ההליך, איני מביע את עמדתי בעניין זה לגופו.

21. אני סבור כי יש מקום להכריע בשאלות מקדמיות במצבים שבהם שאלות אלה יכולות להכריע ולסיים את המחלוקות בתיק. אך כאשר מדובר בשאלות משפטיות השלוכות בשאלות עובדתיות, ובמיוחד משאין הנתבעים מסתפקים רק בטענה משפטית, אלא מוסיפים גם טענות עובדתיות המצריכות בירור שלפחות חלקו ממילא חופף לבירור העובדתי הנדרש להליך לגופו, הדרך היעילה היא לדון בכל השאלות בכפיפה אחת, שכן פיצול הדיון דווקא עלול להאריך את משך הטיפול בתיק (והשוו ע.מ. 14-05-46602 **מקסון ישראל בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא** (10.5.2015); ע.מ. 15-05-39344 **חברת ונ אבו אלעאפיה נ' פקיד שומה ת"א 4** (נבו, 18.1.2017)).

22. הבקשה שלפניי היא אינה מסוג הבקשות המקדמיות הנופלות באותה קטגוריה מצומצמת של המקרים שבהם ראוי לדון בטענות מקדמיות ולא לבררן במסגרת ההליך גופו. מה עוד שלבקשה לא הוגש תצהיר מטעם הנתבעים, חרף העובדה שלפחות חלקה של הבקשה, עניינה עובדתי - חתימה על הסכם, ודי בטעם זה, כדי לדחות את הבקשה. יודגש כי הטעם לצירוף התצהיר לבקשה או לתשובה אינו טכני בלבד, בלא תצהירים לתמיכה בבקשה, אין בידי הערכאה הדיונית לקבוע ממצאים עובדתיים ולהכריע בתיק (ע"א 728/79 **קירור אגודה שיתופית חקלאית מרכזית למשקי עמק חפר והשומרון בע"מ נ' עבד אלחפיז זייד**, לד(4) 126 (1980); ע"א 409/13 **שידורי קשת בע"מ נ' קופר**, פס' 12 (נבו, 11.4.2013)).

23. משכך, ולאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה. מובן כי עומדת לנתבעים הזכות להעלות את טענותיהם במסגרת ההליך העיקרי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/225/2020
מס' בקשה: 6/158/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. בנסיבות העניין, ובהתאם לתקנה 53 לתקנות, אני מורה על חיוב הנתבעים 5-6 בהוצאות

הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, בסך כולל של 2,000 ₪, אשר ישולמו

לתובעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.

25. התיק נקבע להוכחות לתאריך י"ד בחשון תשפ"ב (20.10.2021) בשעה 09:00.

ראיות התובעים יוגשו עד לתאריך י"ט בסיון תשפ"א (30.5.2021).

ראיות הנתבעים 1-6 יוגשו עד לתאריך א' באב תשפ"א (10.7.2021).

26. כל אחד מהצדדים יגיש תיק מוצגים מדוגל שעמודיו ממוספרים במספרים "רצים" אשר

יכלול את כל המסמכים שעליהם יבקשו להסתמך בתצהיריהם.

27. בהתאם לתקנה 74 לתקנות, אני מורה כי הצדדים יהיו ערוכים לסכם בעל-פה, מייד עם

תום דיון ההוכחות, כאשר לכל צד יינתנו עד שלושים דקות לשם כך. הצדדים יהיו רשאים

להפנות במהלך הסיכומים בעל-פה, לרשימת אסמכתאות בכתב אשר תוגש על ידם, עובר

לסיכומיהם בעל-פה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.

ניתנה היום, 19.04.2021, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח - תקווה